

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV

č. 106/2025

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v súvislosti s § 59 ods. 2 a nasl. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) medzi:

- 1. Obchodné meno:** **NOWAS s.r.o.**
Sídlo: Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 45 957 657
IČ DPH: SK2023160458
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2927848268/1100
Registrácia: OR MS Bratislava III., odd.: Sro, vl. č. 69367/B
V zastúpení: PaedDr. Gréta Gašparovičová, konateľ
(ďalej len „NOWAS“)

a

- 2. Obec:** **Obec Vlkovce**
Sídlo: Vlkovce 90, 059 71 Ľubica
IČO: 00326712
V zastúpení: Ing. Ján Kalata, starosta
(ďalej len „Obec“)

spolu ďalej ako „Strany“

1. Preambula

- 1.1. NOWAS je oprávneným držiteľom autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, ktorý zabezpečuje a prevádzkuje systém združeného nakladania s odpadmi s obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. V rámci tejto činnosti zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie, ako aj recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.
- 1.2. Obec je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky; Obec je zároveň právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
- 1.3. V súlade s ustanovením § 81 ods. 1 písm. a) Zákona o odpadoch je Obec zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území Obce, ak Zákon o odpadoch neustanovuje inak.
- 1.4. Obec je ďalej, okrem iného, v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu oddelene vyzbieraného odpadu z domácností pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,

ako aj umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

- 1.5. Obec môže pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.
- 1.6. NOWAS a Obec majú záujem uzavrieť medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, a to za podmienok stanovených touto Zmluvou.
- 1.7. Obci zo tejto Zmluvy nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť NOWAS peňažnú odmenu. Na uzatvorenie Zmluvy sa preto nevzťahujú ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších právnych predpisov, vzhľadom na to, že uzatvorenie Zmluvy nespĺňa definíčné znaky zákazky a nie je splnený základný predpoklad odplatného charakteru zákazky.

2. Vyhlásenia zmluvných strán

- 2.1. NOWAS vyhlasuje, že:
 - 2.1.1. je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúcou a zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov, a vykonávajúcou svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch;
 - 2.1.2. disponuje všetkými potrebnými súhlasmi, autorizáciami, povoleniami k plneniu záväzkov vyplývajúcich pre ňu zo Zmluvy.
- 2.2. Obec vyhlasuje, že:
 - 2.2.1. pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov nemá v súčasnosti uzatvorenú žiadnu zmluvu s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.

3. Predmet Zmluvy

- 3.1. NOWAS a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.
- 3.2. V súlade s ustanovením § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch sa Strany dohodli aj na nasledujúcich obsahových náležitostiach Zmluvy.

4. Popis a podmienky systému triedeného zberu

- 4.1. Údaje, z ktorých priamo alebo nepriamo vyplýva popis celého systému triedeného zberu, ktorý je realizovaný v Obci, sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy. Strany sa dohodli na tom, že obsah Prílohy č. 1 sa bude priebežne aktualizovať v závislosti od zmien vykonaných v systéme triedeného zberu. V prípade zmeny systému triedeného zberu oznámi Obec bezodkladne túto skutočnosť NOWAS a po vzájomnom odsúhlasení nahradia obsah Prílohy č. 1 aktualizovanými údajmi.
- 4.2. Kontajnery a/alebo nádoby resp. vrecia určené na triedený zber sú vyprázdňované pravidelne podľa kalendára vývozu. Konkrétne dátumy vývozov oznámi obyvateľom Obec.
- 4.3. Výkon činností triedeného zberu musí byť v celom svojom rozsahu realizovaný v súlade

s príslušnými právnymi predpismi.

- 4.4. V prípade, ak sa na výkone činností triedeného zberu bude podieľať viacero subjektov, t.j. viacero právnických alebo fyzických osôb, je potrebné zabezpečiť, aby každý z participujúcich subjektov spĺňal všetky zákonné predpoklady na výkon požadovanej činnosti, ako aj o to, aby sa pri výkone svojej činnosti zdržal akéhokoľvek protiprávneho konania. Osobitne sa bude dbať na bezpečnosť výkonu činností triedeného zberu, a to tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia, škodám na majetku, ani k znečisťovaniu životného prostredia.
- 4.5. V rámci výkonu činností triedeného zberu je potrebné zabezpečiť, aby boli vytvorené predpoklady na to, aby sa postupne zvyšoval podiel správne vytriedených zložiek jednotlivých prúdov odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov tak, aby sa znižovalo množstvo zmesového komunálneho odpadu.

5. Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov

- 5.1. NOWAS sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov.
- 5.2. V rámci zisťovania podielu odpadov z obalov bude NOWAS získavať a vyhodnocovať údaje od Zberovej spoločnosti v zmysle čl. 6.4. Zmluvy, a to v rámci zmluvných mechanizmov zakotvených v zmluve so Zberovou spoločnosťou. Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov sa môže vo vopred dohodnutých termínoch realizovať na miestach, kde je v Obci vykonávaný zber odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov. Zisťovanie podielu odpadov z obalov sa môže vykonať miestnou obhliadkou, odbermi vzoriek odpadov a kontrolou skutočného podielu vyzbieraných odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov realizovaného v rámci systému triedeného zberu.

6. Spôsob a forma preukazovania materiálového toku

- 6.1. Materiálový tok odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov predstavuje pohyb odpadu z miesta jeho pôvodu do miesta ukončenia nakladania s ním.
- 6.2. V súlade s ustanovením § 57 ods. 1 Zákona o odpadoch miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpadov, obec, ak ide o komunálny odpad, alebo ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu. Jedno množstvo odpadu z obalov je možné vykázať len v jednom materiálovom toku.
- 6.3. Zber, zhodnocovanie a recyklácia sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov. Na tieto účely sa za množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov považuje množstvo zhodnotených odpadov z obalov, pokiaľ prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát.
- 6.4. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch uzatvorí NOWAS zmluvu so spoločnosťou, ktorá vykonáva na území Obce triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ďalej len „Zberová spoločnosť“). Táto zmluva bude obsahovať najmä: (a.) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na

jednotlivé obalové materiály, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, (b.) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu, ako aj (c.) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

- 6.5. Na základe vyššie uvedených skutočností sa bude materiálový tok odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov preukazovať primárne na základe informácií, ktoré budú poskytnuté NOWAS zo strany Zberovej spoločnosti. Pôjde predovšetkým o faktúry, prípadne aj o iné dokumenty, v ktorých budú uvedené príslušné informácie. Po vzájomnej dohode má Zberová spoločnosť poskytnúť NOWAS aj doklady o množstve a druhu vyzbieraného odpadu a spôsobe jeho zhodnotenia.
- 6.6. Obec je povinná nahlásiť NOWAS údaje o produkcii komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 28. februára vrátane fotokópií dokladov o zhodnotení, pokiaľ sú k dispozícii. Uvedené platí aj v prípade ukončenia zmluvy podľa čl. 12.

7. Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce

- 7.1. Strany sa dohodli, že informačné aktivity zamerané na zvýšenie triedeného zberu a informovanie obyvateľov Obce o triedenom zbere, o jeho význame, spôsobe a výsledkoch, budú realizované po vzájomnej dohode, pričom sa dohodne forma a spôsob zverejňovania príslušných informácií, resp. vyhotovenia a distribúcie informačných materiálov zaoberajúcich sa najmä otázkami súvisiacimi s triedeným zberom.
- 7.2. V súvislosti s informačnými aktivitami podľa bodu 7.1. sa zmluvné strany dohodli, že obec bude pravidelne aspoň jedenkrát štvrťročne oznamovať občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu, prípadne inou formou, informácie týkajúce sa separovaného zberu.

8. Určenie výšky nákladov na triedený zber v obci

- 8.1. Konkrétna výška nákladov na triedený zber v Obci bude určená v zmluve uzatvorenej medzi NOWAS a Zberovou spoločnosťou, a to v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch. NOWAS bude zohľadňovať tento zmluvný rámec a dodržiavať príslušné zákonné povinnosti.

9. Práva a povinnosti Strán

- 9.1. NOWAS je oprávnený:

- 9.1.1. vykonávať v Obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu Obce (ďalej len „Overenie funkčnosti triedeného zberu“) u toho, kto vykonáva v tejto Obci zber, s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov;
- 9.1.2. na základe vykonaného Overenia funkčnosti triedeného zberu navrhovať Obci a tomu, kto vykonáva na území Obce triedený zber zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti;
- 9.1.3. uhrádzať tomu, kto v Obci vykonáva triedený zber iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne, ak Obec alebo ten, kto vykonávať v Obci triedený zber komunálneho odpadu neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté zo strany NOWAS; náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná takejto osobe uhradiť Obec;

9.1.4. vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak NOWAS zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu než pre akú je zberná nádoba určená v rozsahu viac ako 50 percent, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe NOWAS nezodpovedá.

9.2. NOWAS je povinný:

9.2.1. znášať náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

9.2.2. v Obci znášať v príslušnom rozsahu náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore.

9.3. Obec je oprávnená:

požiadať NOWAS o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú plnenia predmetu Zmluvy.

9.4. Obec je povinná:

9.4.1. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.

10. Mlčanlivosť

10.1. Strany sa týmto zaväzujú, že všetky v súvislosti so Zmluvou navzájom poskytnuté (odovzdané) dokumenty bez ohľadu na ich charakter, ako aj všetky vzájomne poskytnuté informácie budú považované za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Strany sa ďalej zaväzujú, že Dôverné informácie nesprístupnia (neposkytnú) tretím osobám, s výnimkou takeého poskytnutia, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie a plnenie predmetu Zmluvy, za predpokladu, že sa príslušné osoby zaviazali zachovávať o nich úplnú mlčanlivosť a ďalej tých prípadov, kedy povinnosť poskytnúť informácie vyplýva z kogentných zákonných ustanovení. Strany sa súčasne zaväzujú, že Dôverné informácie nevyužijú na iný účel ako predpokladá Zmluva.

11. Oznámenia a doručovanie

11.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti alebo iná komunikácia podľa Zmluvy sa uskutoční v slovenskom jazyku, v písomnej forme a musí byť doručená osobne alebo prostredníctvom emailu, kuriérskej služby alebo doporučenej poštovej zásielky na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo oznámené včas odosielateľovi. Doručenie nastane

- a) v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom kuriérskej služby doručením;
- b) v prípade doručenia emailom prijatím emailu do emailovej schránky adresáta; alebo
- c) prostredníctvom portálu slovensko.sk, alebo
- d) v prípade doporučenej poštovej zásielky doručením, alebo v prípade odmietnutia príjemcom, alebo v prípade ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná.

11.2. Každá Strana je povinná oznámiť druhej Strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich kontaktných údajov.

12. Trvanie a ukončenie zmluvy

- 12.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 12.2. Obec je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, pričom výpoveď sa musí odoslať NOWAS preukázateľným spôsobom do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.
- 12.3. NOWAS je oprávnený písomne vypovedať Zmluvu s Obcou:
 - 12.3.1. v dôsledku toho, ak súhrnný počet obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok od 1. januára kalendárneho roka nezodpovedá trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, lebo je väčší, a to k 31. decembru kalendárneho roka; výpoveď sa musí doručiť Obci najneskôr do 30. novembra v kalendárnom roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený, alebo
 - 12.3.2. kedykoľvek, ak to vyžaduje potreba dosiahnutia súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedajúceho trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 28 ods. 5 písm. f) Zákona o odpadoch; výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď obci doručená.
- 12.4. NOWAS je oprávnený písomne vypovedať zmluvu s Obcou okrem výpovedných dôvodov uvedených v Zmluve aj
 - a) na základe výzvy ministerstva podľa § 28 ods. 5 písm. f) Zákona o odpadoch, alebo
 - b) v dôsledku zrušenia autorizácie podľa § 94 ods. 2 Zákona o odpadoch.

13. Rozhodné právo a riešenie sporov

- 13.1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva podlieha zákonnej povinnosti zverejnenia. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou Stranou a účinnosť dňom 1.1.2026.
- 14.2. Obec sa zaväzuje zverejniť Zmluvu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
- 14.3. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, nevykonateľné resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.
- 14.4. Všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky odkazy na články znamenajú odkazy na články tejto Zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
- 14.5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Stranami, vo forme číslovaného dodatku podpísaného Stranami.
- 14.6. Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi Stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy.
- 14.7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovení pre každú Stranu.

14.8. Strany potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah záväzkov podľa Zmluvy je dostatočne určitý. Strany spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpísali.

14.9. Strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé a oprávnené Zmluvu uzavrieť.

V Bratislave, dňa 29.9. 2025

V VLKOVCIACH, dňa 19.12.2025

PaedDr. Gréta Gašparovičová, konateľ

za NOWAS

Ing. Ján Kalata, starosta ~~obce~~

za Obec